

Participação Real de Ari Gorenstein no Ajaccio FIP

Desmontagem da narrativa defensiva "os ativos são cotas Evino convertidas em fundo" · análise da proposta Ricardo (13 mil cotas / R\$ 4,42 MM) · localização do bloqueio SISBAJUD R\$ 84 MM frente à Classe F

Suplementa o Doc 89 com camada nominal: COTAS de Ari versus AÇÕES Evino versus DINHEIRO bloqueado

Documento 90 · sucede o Doc 89 · cruza Docs 23, 24, 27, 33, 42 + Samauma FIP Floresta + capturas CVM 25/06/2026

"Quando o fundo e Ari afirmam que os ativos são 'cotas da Evino convertidas em FIP', dizem a verdade — mas omitem o que importa: a conversão é ANTERIOR ao bloqueio (07/06/2022 vs. 02/05/2023). O bloqueio judicial NÃO atingiu ações Evino, atingiu CONTAS BANCÁRIAS. As cotas só foram penhoradas em agosto/2023 e a partir daí 19 atos societários foram assinados em violação à Cláusula 7 do Regulamento."

I — AVISO OPERACIONAL SOBRE O PEDIDO INICIAL

Limitação técnica: as pastas locais informadas (C:\Users\mione\Downloads\AA -DOCUMENTOS MESTRE\...) estão na sua máquina pessoal e não são acessíveis deste ambiente. Esta análise consolida o que JÁ ESTÁ disponível: (a) repositório git (Docs 01-89, em especial 23, 24, 27, 33, 42); (b) ZIPs e PDFs enviados nesta sessão (regulamentos Ajaccio 2022-2026, DCs KPMG 2023-2024, capturas CVM 25/06/2026); (c) o PDF "FRAM/OSLO DTVM + Samauma FIP Floresta — Análise Societária M&A" enviado nesta sessão. Documentos perdidos na máquina local devem ser carregados como upload nesta interface para entrarem na análise.

II — A CAMADA NOMINAL: O QUE ARI DE FATO POSSUI

II.1 — Três camadas patrimoniais distintas

CAMADA	ATIVO	TITULARIDADE DIRETA	QUANTIDADE	COMO ENTROU
1 — Ações da Evino S.A.	Ações ordinárias da E-Vino Comércio de Vinhos S.A. (CNPJ 17.392.519/0001-65)	ZERO direta após 07/06/2022 — todas conferidas ao Ajaccio FIP nessa data	11.935.645 total (100% Evino) — todas detidas pelo FIP, não por Ari	Antes de 07/06/2022: Ari titular direto · Após: titular indireto via FIP

2 — Cotas do Ajaccio FIP	Cotas das Classes A+F do FIP (CNPJ 37.381.595/0001-82)	Ari titular direto	~13.336,65 cotas (4,42% do FIP) conforme Operação Bonifácio	Em 07/06/2022 recebeu cotas como CONTRAPARTIDA da conferência das ações Evino ao FIP — registro DIRPF AC 2022 fls. 815-820
3 — Saldo bancário em contas correntes	Depósitos à vista, aplicações financeiras, CDB, etc.	Ari titular direto	R\$ 84.856.714,65 identificados em 18/05/2023 via SISBAJUD reiterado (fls. 418 do divórcio); R\$ 42,4 MM bloqueados em 02/05/2023	Acumulado a partir de operações diversas (recebíveis Grand Cru + Víssimo + dividendos + venda Evino Daycoval etc.)

A CONFUSÃO QUE INTERESSA À DEFESA: apresentar as três camadas como sinônimas — "ativos do Ari = 100% Evino = cotas do FIP = bloqueio judicial" — é o atalho retórico que esvazia a tese acusatória. Mas **cada camada é DISTINTA** e o bloqueio judicial de R\$ 84 MM no CPF de Ari NÃO atingiu cotas ou ações: **atingiu DINHEIRO em contas bancárias**, que é uma coisa diferente.

II.2 — Quanto Ari tem de fato no Ajaccio FIP

MÉTRICA	VALOR	FONTE
Cotas em nome de Ari (Classes A+F)	13.336,65121073	Captura 172524 · cláusula 2.1 da Operação Bonifácio
% do total das cotas do FIP (300.389,96)	4,42% (em bases totalmente diluídas)	Cláusula 2.1 idem
Valor patrimonial nominal (a R\$ 4.682,63/cota — tabela atual)	R\$ 62.448.354,38	Cálculo direto (13.336,65 × 4.682,63)
Valor patrimonial nominal (a R\$ 5.225,67/cota — DC 30/11/2024)	R\$ 69.689.066,67	Cálculo direto idem
Equity Value declarado na Operação Bonifácio	R\$ 100.000.000,00	Cláusula 2.2
Preço efetivo proposto a Ricardo	R\$ 4.420.000,00	Cláusula 2.3
Desconto sobre valor patrimonial direto	~92,9%	(1 - 4,42/62,45)
Desconto sobre valor declarado Equity Value	~95,6%	(1 - 4,42/100,00)

Resposta direta à sua pergunta "quantas cotas de fato Ari tem":

- Ações Evino: **ZERO** direta (transferiu tudo ao FIP em 07/06/2022)
- Cotas Ajaccio FIP: **~13.336,65** (Classes A+F · 4,42% do total)
- Equivalente patrimonial nominal: **~R\$ 62 a 70 MM** (a depender da data de referência)
- Os 11.935.645 "cotas/ações" são **AÇÕES DA EVINO** detidas pelo FIP — NÃO são de Ari; são

do FIP, e Ari é apenas cotista de 4,42% desse FIP

· Os 300.389,96 "cotas" são o **TOTAL DE COTAS DO FIP** distribuídas entre 9 classes (A-I) — Ari detém 4,42% disso

III — A NARRATIVA DEFENSIVA "OS ATIVOS SÃO COTAS EVINO CONVERTIDAS EM FUNDO"

A afirmação de Ari/fundo é parcialmente VERDADEIRA, mas **esvaziada por três fatos suprimidos**:

III.1 — O fato verdadeiro: houve, sim, conferência de ações ao FIP

DATA	EVENTO	FONTE
26/10/2021	FIP Ajaccio adquire 33.492.335 ações da Evino (100%)	DCs KPMG 30/11/2023, fls. 14-15
30/12/2021	Cisão da Evino reduz para 2.762.968 ações + aquisição complementar — voltando a 33.492.335	idem
25/03/2022	Redução de capital da Evino: 33.492.335 → 8.438.659 ações (100%)	idem
31/05/2022	Aporte de cotistas COM AÇÕES Evino: 8.438.659 → 11.032.538 ações	idem (rubrica "aporte cotistas com ações")
07/06/2022	Ari aliena ações ON da Evino ao Ajaccio FIP ao custo de R\$ 0,01/ação — entrega ações e recebe cotas do FIP	DIRPF Ari AC 2022 fls. 815-820 · Doc 27
09/06/2022	Aporte cotistas com moeda corrente: 11.032.538 → 12.029.589 ações (100%)	DCs KPMG

O reconhecimento contábil: a conferência das ações de Ari ao FIP ocorreu em 07/06/2022, REGISTRADA NA DIRPF do próprio Ari como "alienação por R\$ 0,01/ação". Ou seja: **a operação é confessada pelo próprio Ari em documento fiscal vinculante**. A defesa não pode negar a operação — apenas pode tentar manipular sua VALORAÇÃO patrimonial.

III.2 — O primeiro fato suprimido: a conferência ocorreu ANTES do bloqueio

O bloqueio SISBAJUD efetivo é de **02/05/2023**; a identificação reiterada em fls. 418 é de **18/05/2023**. A conferência das ações ao FIP é de **07/06/2022** — quase **onze meses antes**. Isso significa:

- **Não há fraude à execução PRÉ-bloqueio** nessa conversão específica (CPC art. 792 IV exige posterioridade do ato em relação ao débito tornado litigioso);
- **Há, porém, valor garantidor INDIRETO:** as cotas Classes A+F (a contrapartida das ações Evino conferidas) entraram na esfera patrimonial de Ari e tornaram-se passíveis de constrição judicial;
- **A vinculação litigiosa ao processo de divórcio inicia-se** em 10/01/2023 (data do ajuizamento) — anterior, portanto, ao bloqueio mas posterior à conferência. Esse aspecto exige análise específica: se a conferência foi feita ANTES do divórcio mas EM CIÊNCIA da iminência do litígio, há discussão de simulação (CC art. 167) e fraude contra credores (CC art. 158-165) — porém o ônus probatório é da meeira e o standard é mais alto que o da fraude à execução.

III.3 — O segundo fato suprimido: o bloqueio SISBAJUD atingiu CONTAS, não COTAS

MARCO	VALOR	O QUE FOI ATINGIDO	STATUS
SISBAJUD 02/05/2023 (bloqueio efetivo)	R\$ 42.379.927 capturados	Contas bancárias do CPF de Ari — NÃO cotas do FIP	Bloqueados em conta judicial
SISBAJUD reiterado 18/05/2023 (fls. 418 do divórcio)	R\$ 84.856.714,65 identificados	Contas bancárias do CPF de Ari — visibilidade reiterada	Visíveis em conta
Ordem de transferência 26/05/2023	R\$ 31.925.193,31 (BTG Ag.0001 Cta. 110486)	Conta corrente Ari no BTG	Retidos 33 meses (descumprimento)
Penhora das cotas Classe A+F (ago/2023)	4,4% das cotas (~13.336,65 cotas)	COTAS do FIP — aqui sim a constrição mira ativos societários	Início do prazo de 90 dias da Cláusula 7 do Regulamento Ajaccio
SISBAJUD Oslo 31/03/2026	R\$ 27.799,79	Depósito a prazo (confirmação L2)	Confirmado em fls. 124-125 / 0005199-67

A distinção é decisiva: o bloqueio de R\$ 84 MM (maio/2023) **NÃO atingiu as cotas do FIP** — atingiu dinheiro em contas bancárias do CPF de Ari (recebíveis Grand Cru, dividendos, vendas Evino Daycoval etc.). A constrição das COTAS só veio em **agosto/2023**, três meses depois, e disparou a Cláusula 7 do Regulamento, que exige regularização em 90 dias pelo cotista ou pela administradora.

III.4 — O terceiro fato suprimido: a Cláusula 7 foi sistematicamente violada

Doc 27 (Relatório das AGEs E-Vino com Ari Gorenstein) consolida o achado central: **entre maio/2023 e outubro/2024, Ari assinou 19 atos societários enquanto suas cotas estavam penhoradas** e não foram regularizadas nos 90 dias previstos pelo Regulamento. Isso significa:

- Violação contratual reiterada da Cláusula 7 — sujeita a sanção regulamentar;
- Possível fraude à execução (CPC art. 792 IV) se algum desses atos transferiu, onerou ou diluiu cotas;
- Possível frustração de execução (CP art. 179) na esfera penal;
- Violação patrimonial (LMP art. 7º IV) na esfera matrimonial.

IV — MARCA DO BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE AS COTAS: O SILÊNCIO DOS DOCUMENTOS

Confirmando o resultado do Doc 89 (Seção III), nenhuma das fontes documentais examinadas registra MARCA EXPRESSA da penhora de agosto/2023 sobre as cotas Classe A+F de Ari:

FONTE	MARCA DE BLOQUEIO DAS COTAS?	COMENTÁRIO
Regulamento v1 (03/08/2022)	Não consta	Indiferente — peça normativa

Regulamento v2 (04/06/2024)	Não consta — mas data é POSTERIOR à penhora (ago/2023)	Aqui devia haver pelo menos nota de "litígio em curso envolvendo cotistas"
Regulamento v3 (26/05/2025)	Não consta — reestrutura classes em meio à execução	Material para representação CVM
Regulamento v4 (20/04/2026)	Não consta	idem
DCs KPMG 30/11/2023	Não consta — exercício fechado 4 meses após penhora	KPMG não emitiu ressalva sobre litígio em curso envolvendo cotista — possível falha auditorial
DCs KPMG 30/11/2024	Não consta	idem
Relatórios de Administração	Não constam	Possível violação ao dever de transparência (IC CVM 578/2016 art. 39)
Sistema Web CVM (capturas 25/06/2026)	Não consta	Coluna "Possui direitos políticos especiais? Não · Possui distintos direitos econômico-financeiros? Não" — sem rubrica de gravame

O silêncio em camadas é o achado mais grave: a penhora das cotas Classe A+F existe, foi deferida pelo juízo, mas **não aparece em nenhum dos quatro registros públicos do fundo**. Isso é incompatível com os deveres do administrador (Resolução CVM 21/2021 art. 24) e suspeito de coordenação institucional para esvaziar a constrição.

V — ALTERAÇÕES REGULAMENTARES DESDE MAIO/2023

Reproduzindo e expandindo a tabela do Doc 89 com aprofundamento documental:

VERSÃO	VIGÊNCIA	MUDANÇA MATERIAL	RELAÇÃO COM A EXECUÇÃO
Reg. v1	2021 a 03/06/2024	10 classes A-J independentes	Estrutura vigente quando o bloqueio SISBAJUD foi efetivado (02/05/2023) e quando as cotas A+F foram penhoradas (ago/2023)
Reg. v2	04/06/2024 a 25/05/2025	Mantém 10 classes A-J · CRIAÇÃO RETROATIVA DA CLASSE J em 04/06/2024 com efeito a 26/12/2022	SUSPEITO — criação retroativa de classe nova durante a execução, com efeito antedatado para período em que o cotista executado já era réu (ajuizamento divórcio: 10/01/2023)
Reg. v3	26/05/2025 a 19/04/2026	CLASSE ÚNICA com Subclasses A-J — reestruturação substantiva	Mudança em meio à execução pendente — abre argumento defensivo de "mudança de natureza das cotas"
Reg. v4	20/04/2026 em diante	Mantém Classe Única + CNPJ próprio via Integra-CNPJ	Aumenta opacidade — nova entidade fiscal contemporânea às tentativas de constrição

A criação retroativa da Classe J (04/06/2024 com efeito 26/12/2022) é uma manobra que merece análise específica: (a) a data-efeito 26/12/2022 antecede TANTO o ajuizamento do divórcio (10/01/2023) QUANTO o bloqueio SISBAJUD (02/05/2023); (b) cria um nicho de cotas que pode ter recebido remanejamento patrimonial pós-bloqueio aparentando ser pré-litígio; (c)

viola o princípio da boa-fé objetiva (CC art. 422) e o dever de informação (CC art. 113). Requer obtenção da AGE deliberante e do boletim de subscrição da Classe J.

VI — A PROPOSTA RICARDO (OPERAÇÃO BONIFÁCIO): DESMONTAGEM ARITMÉTICA

A Operação Bonifácio (captura 172524) propõe que Ricardo adquira a totalidade das cotas A+F de Ari (13.336,65121073 cotas, equivalente a 4,42% do FIP) por R\$ 4.420.000,00. A leitura crítica em três camadas:

VI.1 — A camada do valor patrimonial direto

VALOR UNITÁRIO COTA	VALOR PATRIMONIAL DAS 13.336,65 COTAS	DESCONTO APLICADO
R\$ 4.682,63 (tabela CVM atual, mar/2026)	R\$ 62.448.354,38	92,92%
R\$ 5.225,67 (DC KPMG 30/11/2024)	R\$ 69.689.066,67	93,66%
R\$ 5.104,44 (DC KPMG 30/11/2023)	R\$ 68.067.020,32	93,51%

VI.2 — A camada do PL implícito do Ajaccio

Se o FIP detém 100% da Evino com Equity Value declarado de R\$ 100 MM (cláusula 2.2 da Operação) e Ari tem 4,42% do FIP, sua participação econômica equivale a **R\$ 4,42 MM**. Essa é a aritmética que sustenta o preço proposto.

O truque está no Equity Value de R\$ 100 MM: esse valor é **15 vezes inferior** ao Equity Value implícito nas DCs KPMG (R\$ 1,57 bilhão em 30/11/2024). Há uma das duas hipóteses:

- (a) **R\$ 100 MM é o valor da Evino S.A. operacional** em base atualizada após cisões/reduções → válido contabilmente, mas então o PL do Ajaccio (R\$ 1,57 bi) está sobrevaluado em 15× e a KPMG não emitiu ressalva
- (b) **R\$ 100 MM é um valor MANIPULADO** para a transação específica Ari→Ricardo, sem refletir o real valor de mercado → manobra fraudulenta

Em qualquer dos casos, há matéria de prova para perícia contábil judicial e representação à CVM.

VI.3 — A camada Bonifácio FIP (CNPJ 59.402.540/0001-44)

Conforme Doc 42, em **11/02/2025** — três semanas após a destituição formal de Ari da Evino (13/01/2025) — foi constituído o **Bonifácio FIP (Classe Única)**, administrado pela mesma OSLO Capital DTVM, com **ZERO FNET e ZERO cotistas declarados**. Posteriormente recebeu transferência de R\$ 18 MM da Evino S.A.

O Doc 42 conclui: "A finalidade aparente do veículo, à luz das peças dos autos, é deflacionar artificialmente a Classe F do Ajaccio (122 vezes vs. PL real), permitindo a oferta de aquisição da meação por R\$ 4.778.391,19 — fração de 14,5 vezes inferior ao valor justo".

VII – CRUZAMENTO COM O EIXO SAMAUMA/FIP FLORESTA

O PDF "FRAM/OSLO DTVM + Samauma FIP Floresta" enviado revela **circuito societário paralelo** que reforça a tese de grupo econômico unificado e amplia o eixo Innovacarb/créditos de carbono:

VÉRTICE	CONTEÚDO	STATUS NO CASO
FRAM CAPITAL DTVM → OSLO CAPITAL DTVM	Rebranding em 06/05/2024 mantendo CNPJ 13.673.855/0001-25 e NIRE 35300393872	Tracking obstacle no curso do litígio — atualizar SISBAJUD/ RENAJUD/ofícios para ambos os nomes
Reestruturação de capital OSLO	R\$ 600k (2011) → R\$ 3,95 MM (06/05/2024) → R\$ 12,15 MM (20/12/2024) com criação de ações preferenciais	Possível diluição de minoritários da própria DTVM em meio à execução
Cesare Rivetti (R.C.)	Fundador/diretor da FRAM/OSLO DTVM	[Vínculo com Ari Gorenstein a confirmar via Acordo de Cotistas]
FIP Floresta Multiestratégia (separado do Ajaccio)	Detém 100% da Samauma Empreendimentos Imobiliários S.A. (CNPJ 41.131.748/0001-00)	Outro FIP da mesma DTVM com a mesma estrutura de risco
Operação 06/04/2023 (3 dias antes do bloqueio SISBAJUD)	Alienação fiduciária de 100% das ações da Samauma ao BTG por R\$ 180 MM em notas comerciais	Suspeita gravíssima — manobra de oneração patrimonial PRÉ-bloqueio, dentro do grupo econômico mais amplo
Innovacarb (créditos de carbono)	Designada como investida da OSLO em 27/06/2024	Eixo de valor a mapear — recebíveis cedidos fiduciariamente
Sede comum: Souza Aranha 153, 4º andar, SP	FRAM/OSLO DTVM + Fram Capital Gestão de Ativos + Samauma compartilham endereço	Substrato fático para CC art. 50 (confusão patrimonial / desconsideração da personalidade jurídica)

Hipótese complementar: a operação Samauma (R\$ 180 MM ao BTG, 06/04/2023) é **26 DIAS ANTES** do bloqueio SISBAJUD do CPF de Ari (02/05/2023). Se o BTG, ao processar essa operação, registrou o CPF de Ari como beneficiário final, parte relacionada ou interveniente — há indício forte de que o grupo TINHA CIÊNCIA da iminência da constrição e ANTECIPOU a oneração para alocar valor fora do alcance do credor. Esse vetor merece análise dedicada e quebra de sigilo bancário do BTG sobre essa emissão específica.

VIII – LINHA DO TEMPO CONSOLIDADA

- 26/10/2021** · Ajaccio FIP adquire 33.492.335 ações da Evino (100%)
- 25/03/2022** · Cisão e redução de capital da Evino → 8.438.659 ações (100%)
- 31/05/2022** · Aporte de cotistas COM AÇÕES da Evino → 11.032.538 ações
- 07/06/2022** · Ari Gorenstein aliena ações ON da Evino ao Ajaccio FIP a R\$ 0,01/ação → recebe ~13.336,65 cotas Classes A+F (registro DIRPF AC 2022 fls. 815-820)
- 09/06/2022** · Aporte cotistas com moeda corrente → 12.029.589 ações Evino detidas pelo FIP (100%)

26/12/2022 · [Data-efeito retroativa] que viria a fundamentar a Classe J em 04/06/2024

10/01/2023 · **Ajuizamento do divórcio** 1006744-58.2023

06/04/2023 · **Samauma FIP Floresta onera 100% da Samauma ao BTG por R\$ 180 MM** (26 dias antes do bloqueio SISBAJUD)

02/05/2023 · **SISBAJUD bloqueio efetivo** de R\$ 42,4 MM em contas bancárias de Ari

18/05/2023 · SISBAJUD reiterado identifica R\$ 84.856.714,65 (fls. 418)

26/05/2023 · Ordem de transferência R\$ 31,9 MM ao BTG Ag.0001 Cta.110486 (descumprida por 33 meses)

ago/2023 · **Penhora das cotas Classe A+F de Ari no Ajaccio FIP** — disparada Cláusula 7 (90 dias para regularização)

30/11/2023 · Cisão da Evino S.A. → 11.935.645 ações (saída de R\$ 12,1 MM do caixa do FIP por redução de capital)

mai/2023 - out/2024 · **Ari assina 19 atos societários enquanto suas cotas estão penhoradas e fora de regularização da Cláusula 7**

06/05/2024 · **FRAM CAPITAL DTVM vira OSLO CAPITAL DTVM** (mantém CNPJ 13.673.855/0001-25) — tracking obstacle

04/06/2024 · Regulamento v2 entra em vigor · **criação retroativa da Classe J com efeito 26/12/2022**

13/01/2025 · Destituição formal de Ari Gorenstein da Evino

11/02/2025 · **Constituição do Bonifácio FIP** (CNPJ 59.402.540/0001-44) — zero FNET, zero cotistas

28/02/2025 · AGE Evino para subscrição Bonifácio

26/05/2025 · **Regulamento v3 transforma classes em Classe Única com Subclasses A-J**

31/03/2026 · SISBAJUD Oslo captura R\$ 27.799,79 (Doc 89)

20/04/2026 · Regulamento v4 mantém Classe Única + abre CNPJ via Integra-CNPJ

25/06/2026 · Capturas CVM Sistema Web → confirmam cap-table consolidado

IX — PONTOS CONTROVERSOS IDENTIFICADOS

IX.1 — Sobre as COTAS

- Penhora das cotas A+F existe juridicamente mas **não aparece em nenhum registro público do fundo**
- Criação retroativa da Classe J em 04/06/2024 com efeito a 26/12/2022 — manobra de período
- Reestruturação de 26/05/2025 (classes → classe única) durante execução pendente
- Operação Bonifácio com desconto de ~93% sobre valor patrimonial direto
- Bonifácio FIP constituído em 11/02/2025 com zero FNET e zero cotistas — veículo aparente para deflacionar a Classe F

IX.2 — Sobre as AÇÕES da Evino

- Ari já não detém ações Evino diretamente desde 07/06/2022 — todas no FIP
- Cisões da Evino S.A. em 25/03/2022 e 30/11/2023 reduziram patrimônio e geraram saídas de caixa significativas
- O Equity Value declarado na Operação Bonifácio (R\$ 100 MM) é 15× inferior ao Equity Value implícito nas DCs KPMG (R\$ 1,57 bi) — incompatibilidade material grave
- 19 atos societários assinados por Ari na Evino entre mai/2023 e out/2024 enquanto suas cotas estavam penhoradas

IX.3 — Sobre os ATIVOS (camada Samauma + Innovacarb)

- FIP Floresta (mesma DTVM) onerou 100% da Samauma ao BTG em 06/04/2023 — 26 dias antes do bloqueio SISBAJUD
- Operação envolve R\$ 180 MM em notas comerciais + bônus de subscrição + opção de compra de carbono
- Cláusula 10.8(ii) do Regulamento Floresta provavelmente exigia Comitê de Investimento que não consta
- Innovacarb (créditos de carbono) é eixo de valor não-mapeado nos autos do divórcio

IX.4 — Sobre a NARRATIVA DE ARI no processo

- Tese defensiva "ativos são cotas Evino convertidas em fundo" é parcialmente verdadeira mas suprime três fatos: (a) a conversão é anterior ao bloqueio; (b) o bloqueio atingiu CONTAS não cotas; (c) a Cláusula 7 do Regulamento foi sistematicamente violada
- "Ausência absoluta" de Ari dos órgãos e atos da Evino em 2025 — Doc 24 — contrasta com sua confissão nos autos (fls. 572) de participação via Ajaccio
- O CPF de Ari foi usado para inúmeras operações enquanto formalmente fora da Evino — Doc 27

X — ESTRATÉGIAS PROCESSUAIS ADICIONAIS

Suplementando as seis estratégias do Doc 89:

#	ESTRATÉGIA	BASE LEGAL
7	Pedido de exibição da AGE da Classe J (04/06/2024) e do boletim de subscrição da classe retroativa — verificar se houve transferência de cotas A+F (penhoradas) para a nova Classe J	CPC arts. 396-404; CC arts. 113, 167, 422
8	Quebra de sigilo do BTG sobre a emissão de R\$ 180 MM (06/04/2023) com lista de beneficiários finais — verificar se o CPF de Ari aparece como interveniente ou parte relacionada	LC 105/2001; Lei 9.613/98 art. 11; CPC 379, 380
9	Pedido de exibição do Acordo de Cotistas do Ajaccio (25/05/2022) — verificar cláusulas de conflito de interesses, drag-along/tag-along, e relação Cesare Rivetti × Ari Gorenstein	CPC arts. 396-404; IC CVM 578/2016 art. 39
10	Representação simultânea ao COAF, BACEN e RFB sobre o pacote: cisão Evino + Operação Samauma BTG + criação retroativa Classe J + Bonifácio FIP zerado + reestruturação 26/05/2025	Lei 9.613/98 arts. 1º, 10, 10-A, 11; Resolução CMN 4.733/2019; IN RFB 1.571/2015
11	Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da OSLO DTVM, FIP Ajaccio, FIP Floresta, Samauma S.A., Bonifácio FIP e	CC art. 50; CPC arts. 133-137

	Innovacarb com base na unidade fática (sede comum, administradores comuns, confusão patrimonial)	
12	Pedido de cancelamento da reestruturação de 26/05/2025 com fundamento em fraude à execução (CPC 792 IV) e violação patrimonial (LMP 7º IV), restabelecendo a estrutura de 10 classes A-J anterior	CPC 792 IV, §§ 1-2; LMP arts. 7º IV, 22-A; CC arts. 158, 167

XI — SÍNTESE FINAL EM TRÊS FRASES

1. Ari Gorenstein possui de fato **13.336,65 cotas (4,42%) do Ajaccio FIP nas Classes A+F**, equivalentes hoje a aproximadamente **R\$ 62 a 70 MM em valor patrimonial nominal** — e **ZERO ações Evino diretamente**, porque essas foram conferidas ao FIP em 07/06/2022.

2. A narrativa defensiva "os ativos são cotas Evino convertidas em fundo" é parcialmente verdadeira mas **esvazia três fatos críticos**: a conversão é PRÉVIA ao bloqueio (não fraude à execução em si); o bloqueio SISBAJUD atingiu DINHEIRO em contas (não cotas); e a Cláusula 7 do Regulamento foi SISTEMATICAMENTE VIOLADA pelos 19 atos societários posteriores à penhora das cotas.

3. Não há marca pública do bloqueio das cotas em nenhum dos quatro registros oficiais do fundo (regulamento, DCs, relatórios de administração, Sistema Web CVM); a criação retroativa da Classe J (04/06/2024), a reestruturação para Classe Única (26/05/2025), o Bonifácio FIP zerado (11/02/2025) e a Operação Samauma BTG (06/04/2023, 26 dias antes do bloqueio) compõem um **circuito coordenado de manobra patrimonial** que merece tratamento em representação simultânea ao Judiciário, à CVM, ao COAF, ao BACEN e à RFB.

XII — RESERVA TÉCNICA

Nota técnica de relator jurídico produzida a partir de fontes documentais já incorporadas a este acervo: Regulamentos do Ajaccio FIP versões 2022, 2024, 2025, 2026; DCs auditadas pela KPMG (30/11/2023 e 30/11/2024); Relatórios da Administração 2024-2026; capturas do Sistema Web da CVM (25/06/2026); Docs 23 (Bonifácio FIP relatório contábil), 24 (grafo AGEs Evino), 27 (AGEs Evino com Ari Gorenstein), 33 (Ari empresas e fundos), 42 (denúncia CVM Ajaccio); PDF "FRAM/OSLO DTVM + Samauma FIP Floresta · Análise Societária M&A" (Dossiê Relatório 7, 20/06/2026). As pastas locais `C:\Users\mione\Downloads\AA -DOCUMENTOS MESTRE\...` não foram acessíveis deste ambiente — documentos perdidos na máquina local devem ser carregados via upload para entrarem na análise. A determinação da quantidade exata de cotas detidas por Ari (13.336,65121073) baseia-se na cláusula 2.1 da Operação Bonifácio (captura 172524 de 25/06/2026); a confirmação requer extrato cronológico nominal do Livro de Cotistas, a ser obtido via ofício judicial (Estratégia 1 do Doc 89). As tipificações sugeridas (CC arts. 50, 158, 167, 422; CP arts. 179, 299; CPC arts. 80, 142, 396-404, 792; Lei 9.613/98 art. 1º; LMP arts. 7º, 22-A) são apresentadas em tese, sujeitas à valoração penal/civil pela autoridade competente. As estratégias processuais requerem aprovação e revisão dos patronos habilitados: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937), conforme procuração matriz de 03/06/2026 (fls. 1065 da guarda) e CPC art. 112 (substituição de patrocínio). Documento sucede o Doc 89 (Reconciliação geral cotas/bloqueio/alterações estatutárias) e suplementa-o com a camada nominal específica de Ari. CONFIDENCIAL · uso restrito da equipe.